PROYECTO DE DECRETO

Decreto reglamentario de la Ley de propiedad comunitaria indígena

Reglamenta el procedimiento de titulación de la ley «Ley de propiedad comunitaria indígena»: solicitud, expediente, transferencia de tierras fiscales nacionales, convenios con provincias, mediación en tierras privadas, relocalización acordada, mensura, otorgamiento e inscripción gratuita del título, conversión de títulos anteriores y programa con metas anuales.

Propuesta 99: Tierras, agua y escuela para los pueblos originarios
Cuándo: Fase I · año 1, dentro de los 90 días de promulgada «Ley de propiedad comunitaria indígena» (Días 61–100)
Trámite: Decreto reglamentario (art. 99 inc. 2 CN).

VISTO

El Expediente N° [número], la Ley N° 23.302, la Ley N° 26.160, la Ley de propiedad comunitaria indígena N° [número] y la Ley de restablecimiento de la emergencia territorial indígena N° [número], y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° [número] reglamentó el artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional, definió la propiedad comunitaria indígena como derecho real inalienable, intransmisible e inembargable y dispuso su titulación sobre la base del relevamiento de la Ley N° 26.160.

Que esa ley autorizó la transferencia gratuita de las tierras fiscales nacionales, previó convenios con las provincias para las tierras fiscales provinciales, una instancia de mediación para las tierras de dominio privado y la relocalización acordada de terceros ocupantes, y fijó como meta completar la titulación de las comunidades relevadas antes del 10 de diciembre de 2030.

Que corresponde establecer un procedimiento uniforme, con plazos por etapa, que permita a las comunidades conocer el estado de su trámite y al Estado cumplir las metas anuales publicadas.

Que ha tomado intervención el servicio jurídico permanente competente.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 99, inciso 2, de la Constitución Nacional.

Por ello, EL PRESIDENTE DE LA NACIÓN ARGENTINA DECRETA:

Capítulo I – Disposiciones generales

ARTÍCULO 1°.- Objeto. Apruébase la reglamentación de la Ley N° [número] de propiedad comunitaria indígena.

ARTÍCULO 2°.- Autoridad de aplicación. La autoridad de aplicación es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), que ejerce las funciones de autoridad de aplicación de la Ley N° 23.302, conforme al artículo 16 de la Ley N° [número].

ARTÍCULO 3°.- Titulares. A los fines del artículo 3° de la Ley N° [número], la comunidad acredita su personería con la constancia de inscripción en el registro nacional o en el registro provincial competente. Si la inscripción estuviera en trámite, la titulación avanza en paralelo y el título se otorga cuando la inscripción concluya.

Capítulo II – Procedimiento de titulación

ARTÍCULO 4°.- Inicio. La titulación se inicia de oficio, con el acto de reconocimiento de la ocupación previsto en la ley de restablecimiento de la emergencia territorial, o a pedido de la comunidad. La autoridad de aplicación abre un expediente por comunidad, determina el régimen dominial de cada parcela comprendida y lo notifica a la comunidad dentro de los treinta (30) días.

ARTÍCULO 5°.- Tierras fiscales nacionales. Cuando las tierras sean fiscales nacionales, la autoridad de aplicación requiere a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) y al organismo que tenga asignado el inmueble su conformidad técnica, que se expide dentro de los treinta (30) días hábiles. Cumplido ese plazo, la transferencia en propiedad comunitaria del artículo 7° de la Ley N° [número] se dispone por resolución de la autoridad de aplicación.

ARTÍCULO 6°.- Tierras fiscales provinciales. Cuando las tierras sean fiscales provinciales, la titulación se tramita según el convenio del artículo 8° de la Ley N° [número] celebrado con la provincia. Mientras no exista convenio, la autoridad de aplicación remite a la provincia el expediente con la solicitud de transferencia y la asiste técnicamente en la mensura.

ARTÍCULO 7°.- Tierras de dominio privado. Cuando las tierras sean de dominio privado, la autoridad de aplicación convoca a la comunidad y a los titulares registrales a una instancia de mediación del artículo 9° de la Ley N° [número], conducida por un mediador sin vínculo con las partes, que dura hasta ciento ochenta (180) días. Los acuerdos de compra, permuta o cesión se formalizan por escritura y su costo, si lo hubiera, se imputa al programa de titulación. Si no hay acuerdo, la autoridad de aplicación eleva un informe fundado al Poder Ejecutivo nacional a los fines previstos en ese artículo.

ARTÍCULO 8°.- Terceros ocupantes. La relocalización de familias no indígenas del artículo 10 de la Ley N° [número] se acuerda por escrito con cada familia, con indicación de las tierras o mejoras equivalentes, la compensación y el plazo. Ninguna relocalización se ejecuta sin acuerdo firmado y sin que las tierras o mejoras de reemplazo estén disponibles.

ARTÍCULO 9°.- Mensura. La autoridad de aplicación realiza o contrata la mensura de las tierras a titular, con participación de la comunidad, y la presenta ante el catastro de la jurisdicción para su registración.

ARTÍCULO 10°.- Título e inscripción. Registrada la mensura, la autoridad de aplicación otorga el título a nombre de la comunidad, con la indicación de los caracteres del artículo 4° de la Ley N° [número], y solicita su inscripción en el registro de la propiedad inmueble de la jurisdicción. La titulación no genera costo alguno para la comunidad.

ARTÍCULO 11°.- Plazo. Salvo en el caso de tierras de dominio privado, el título se otorga dentro de los doce (12) meses de iniciado el expediente.

Capítulo III – Casos especiales y seguimiento

ARTÍCULO 12°.- Conversión de títulos. La conversión del artículo 14 de la Ley N° [número] se solicita ante la autoridad de aplicación con copia del título vigente y del acta de la comunidad que la decide. La autoridad de aplicación otorga el nuevo título y solicita la inscripción de la conversión.

ARTÍCULO 13°.- Lhaka Honhat. La titulación del artículo 15 de la Ley N° [número] se rige por el convenio celebrado entre el Estado nacional y la Provincia de Salta y por la ley provincial de transferencia y titulación; la autoridad de aplicación integra el comité de ejecución que ese convenio establezca.

ARTÍCULO 14°.- Programa de titulación. El programa del artículo 12 de la Ley N° [número] se publica antes del 31 de marzo de cada año, con la nómina de expedientes por provincia, su etapa, las metas anuales y el cumplimiento del año anterior, en formato de datos abiertos.

ARTÍCULO 15°.- Vigencia. El presente decreto entra en vigencia el día de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 16°.- Comunicación. Comuníquese, publíquese, dése a la Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Texto de trabajo para discutir y mejorar. propuestasargentina.netlify.app